

1502917-54.2021.8.26.0624

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu. Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502917-54.2021.8.26.0624

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2172700/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 13256458 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 677/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2172700 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 15 "caput" do(a) LEI 10.826/03(Denúncia)

Data da Audiência:

08/12/2022

Em 08 de dezembro de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa da DR^a. FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DD^a. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA, bem como os seus Defensores Técnicos, DR. Giovanne Campos Ferreira, OAB/SP 387294 e DR Gabriel José Ramos Balestiero OAB/SP 486232. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Vanderson Jose Marques, Tamiris Lucena Rodrigues, Dalila Daniele Alves, Josué Correa Furtado (PM) e Paulo Henrique Mendes Magalhães. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com os seus Defensores. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas. Diante da ausência da testemunha de acusação José Ricardo da Silva, pela representante do Ministério Público foi dito que desistia de sua oitiva, o que restou HOMOLOGADO pela MM Juíza de Direito. Ato contínuo, passou-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a

Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 15, caput, da Lei 10.826/03, eis que, no dia 23 de março de 2021, por volta das 19h25, na Rua Horácio Pontes, nº 377, nesta cidade e Comarca de Tatui, disparou arma de fogo na via pública, em lugar habitado. Segundo o apurado, na data dos fatos, DIEGO - que é policial militar e possuidor de arma funcional - estava em casa com a família, quando seu filho menor saiu para brincar e ocorreu uma discussão entre sua esposa e uma vizinha, a qual tinha chamado a atenção da criança. Na ocasião, DIEGO ouviu a discussão, pegou sua arma de fogo funcional, foi até a parte externa de sua casa e efetuou um disparo para o alto, de modo a chamar a atenção e intimidar as pessoas que discutiam com sua esposa (Laudo residuográfico positivo a fls. 26/30). Contrariado, um vizinho tirou uma foto do acusado com a arma em punho, quando então DIEGO entrou em casa, pegou um taco de beisebol e o agrediu (fatos em apuração em outro procedimento). Não satisfeito, DIEGO ainda proferiu ofensas, dizendo: "vão tomar no cu, vocês são pobres, nunca passaram em concurso público, incapazes". Rejeitada a proposta de Acordo de não Persecução Penal (fls. 123/124), a denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2022 (fls. 132/133), procedendo-se, então, a citação pessoal do réu, o qual apresentou Resposta à Acusação (fls. 136/137). Durante a instrução, foram ouvidas seis testemunhas, interrogando-se, ainda, o réu. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da exordial. De outro lado, a Defesa postulou pela absolvição do acusado, arguindo, em síntese, atipicidade da conduta ou ausência de provas. Certidão de Antecedentes a fls. 81/82. É o resumo do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório comporta procedência, pois a prova dos autos demonstra claramente a prática do crime narrado na exordial, não havendo dúvidas quanto à autoria, sendo patente a tipicidade da conduta do réu e da ré. A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07), pelos laudos periciais (fls. 17/23 e 26/30) e, finalmente, pela convincente prova oral produzida. A autoria é igualmente certa e inequívoca. Em solo policial (fls. 12), o acusado afirmou que, na data dos fatos, estava em sua residência, quando ouviu seu filho pedindo ajuda no portão, dizendo que estavam batendo na sua mãe, Tamiris. Informou que pegou sua arma e saiu, pois, a princípio, achou que pudesse ser um assalto, já que sua esposa estava caída ao solo, recebendo golpes de capacete. Após isso, foi em direção ao fato, separando a briga e puxando sua esposa. Em seguida, Vanderson começou a provocar ele (interrogando), o chamando para brigar, insultando-o pelo fato de ser policial. No decorrer dos fatos, levou sua esposa para dentro da casa. Negou que, após isso, tenha saído com um taco de baseball e agredido Vanderson, bem como negou ter disparado arma de fogo. Em juízo, disse que estava dentro de sua casa e seu filho foi até o portão e disse que estavam agredindo sua esposa. Viu sua esposa caída no chão, desacordada, levando golpes da Dalila. No começo até pensou que pudesse ser um assalto. Depois percebeu que eram seus vizinhos. Não efetuou o disparo de arma, pois não visualizou nenhuma arma com as partes, apenas o capacete. Em relação as agressões que sua esposa sofreu, fez boletim de ocorrência, a lesão foi leve. Quanto ao uso de arma, foi utilizada no stand de tiro, pois utiliza sua arma funcional. Quanto ao estampido, pode ser barulho de escapamento de moto. Não se

envolveu com nenhuma outra situação de disparo de arma de fogo. Nega que tenha utilizado um taco de beisebol para agredir Vanderson. Tem um filho. Nunca foi processado. Perguntas da acusação - Tem ciência que houve um inquérito arquivado de disparo de arma de fogo. E que também houve um arquivamento de homicídio. Quanto ao vestígio de disparo recente na arma, não foi feito no exercício na função. Foi utilizada a arma de fogo da corporação no stand, o que é permitido. Não se recorda em qual dia utilizou a arma o stand. Frequenta direto. Esse stand é regular. Perguntas da acusação - frequenta esse stand há muito tempo. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - resta evidente que o acusado negou peremptoriamente o disparo de arma de fogo. Entretanto sua versão não se mostrou consistente a fim de demonstrar que o réu não efetuou o disparo a ele imputado. Ainda que se considere os depoimentos de Vanderson e Dalila com ressalvas eis que envolvidos no entrevero com o réu e sua esposa, tem-se o laudo pericial feito na arma de fogo que demonstrou a existência de disparo recente. Vanderson pontuou ter visto e fotografado o réu com a arma de fogo e depois ouviu o estampido. A autodefesa do réu de que teria utilizado a arma em stand de tiro restou lacônica e imprecisa, eis que o réu nem mesmo especificou a data que teria feito uso da arma, bem como, poderia facilmente ter acostado um documento que demonstrasse seu comparecimento em tal stand, que segundo o réu é regularizado. Outrossim, como o réu negou o disparo da arma, não há que se falar em excludente de ilicitude de sua conduta pelo contexto de litígio que estava instalado entre os envolvidos. Com efeito, o Policial Militar José Ricardo da Silva, em solo policial (fls. 08), afirmou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, foram acionados via COPOM para apoio a um policial militar na UPA de Tatuí. Lá chegando, o policial militar GOMES relatou que houve uma briga de sua esposa Tamires com a vizinha Dalila. Informou que ele socorreu sua esposa até a UPA e que sua mulher apresentava contusão na perna e ferimento na cabeça. O PM GOMES não tinha lesões. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Josué Correa Furtado, em sede policial (fls. 09), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que foi pago a ocorrência como apoio na UPA. Ali estava o réu Diego com sua esposa sendo atendidos. Não teve prisão em flagrante do réu. o outro casal estava na Companhia sendo ouvido pelo Tenente. Depois foram conduzidos à delegacia onde fizeram a ocorrência. Só na delegacia viu Dalila e Vanderson e souberam dos fatos. Os casais são vizinhos. Sabe que o réu é policial militar que trabalha em Quadra, mas não conhece sua vida pessoal. A esposa do réu ficou em observação. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou em faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos

ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

20/03/2014) (grifos aditados). Ademais, a testemunha Dalila Daniele Alves, em sede policial (fls. 10), afirmou que, na data dos fatos, estava indo ao mercado com seu esposo, quando seu cachorro escapou. Neste momento, o filho da vizinha Tamires, de nome Lucas, começou a chutar o cachorro. Esclareceu que seu cachorro é mestiço de labrador, de porte médio, porém não é agressivo. Neste momento, alertou ao menino para não chutar o cachorro. Então, Tamires ficou brava com a atitude e a mandou calar a boca. Disse que iria defender o filho dela de unhas e dentes, gritando, ofendendo ela e a chamando de "chifruda" e outras ofensas. Foi até a direção de Tamires e a essa a agrediu com uma garrafa de água de plástico, ocasionando uma pequena lesão em seu braço. Então, se defendeu com um capacete que estava em sua mão. Após isso, seu marido Vanderson chegou e falou para ela subir na moto e saírem dali. Naquela ocasião, ouviram um disparo de arma de fogo, efetuado pelo vizinho, marido de Tamires, o PM GOMES. Após isto, o seu marido Vanderson tirou uma foto, com o celular, do PM GOMES portando o armamento. Em razão disso, o PM GOMES entrou em sua residência e saiu com um taco de baseball, agredindo Vanderson, que se defendeu com o braço. Após isso, o PM GOMES ofendeu ela e seu marido dizendo "vai tomar no cú", "você são pobres", "que nunca passaram em concurso público", "incapazes", entre outros. Em juízo a testemunha disse que estava saindo para sua casa e seu cachorro escapou. Seu cachorro é vira-lata mas é grande. O menino chutou o cachorro, ele tem uns cinco anos. Ficou com medo da cachorra morder a criança e disse a ele para não chutar. Tamires não gostou e começou a xingá-la. Subiu na moto do seu marido e ela continuou xingando, nisso desceu da moto e deu uma capacetada nela. Voltou para moto, Tamires continuou xingando e ela deu mais uma capacetada. Quando o réu deu o disparo elas estavam brigando. Ele chegou a apontar a arma para depoente. Quando estava brigando com Tamires, não tinha arma, apenas o capacete. Não viu quando houve o disparo, apenas ouviu e até achou que tinha sido atingida. Depois o réu entrou com a arma e voltou com um taco e bateu no seu marido com o taco. O réu tentou acertar a cabeça de seu marido, mas ele se defendeu com o braço e por isso o golpe atingiu o braço. Seu marido não entrou na briga, pois estava em cima da moto. Depois houve outro episódio de tiro na rua e foi ele também. Todo mundo da rua tem medo dele. A buzina do carro do réu é barulho de sirene. Pergunta da defesa - a criança chutou o cachorro e isso pode causar algum ferimento, coágulo. Tamires que estava em frente de sua casa. Conhece Tamires há mais de 10 anos. Tinham uma relação de amizade. Depois que a vítima jogou a garrafa em sua direção, ela retirou o capacete e deu um golpe e quando a vítima a ofendia, dava outro golpe. Em seu turno, a testemunha Vanderson José Marques, em solo policial (fls. 11), afirmou que, na data dos fatos, sua esposa abriu o portão para ir ao mercado, quando seu cachorro fugiu. O filho da vizinha, de nome Lucas, começou a chutar o cachorro. Pediram a criança para parar de fazer isso, pois tinham receio do cachorro mordê-lo. Neste momento, a vizinha Tamiris ouviu e veio em direção a eles com xingamentos e ofensas. Ambos decidiram sair do local com a moto, mas a vizinha continuou com xingamentos. Então, Dalila desceu da moto e a agrediu com o capacete, ao que Tamiris respondeu jogando uma garrafa de água em Dalila. Após a discussão, viram o marido de Tamiris vindo em sua direção, momento em que ouviram um disparo de arma de fogo. Neste momento, fotografou o autor do disparo com a arma em punho, motivo esse que o acusado pegou um taco de baseball e veio para cima dele, razão pela qual se defendeu com o braço. Ainda, o PM GOMES continuou a ofendê-los com xingamentos, dizendo "que não são capazes de passar em concurso público", "miseráveis", "pobres" entre outros. Em juízo, disse que é vizinho de Diego, que ele é policial militar. E casado com Dalila e o réu é casado com Tamires. No dia dos fatos saiu com sua esposa para ir ao mercado e o cachorro saiu, sendo que Tamires estava do outro lado da rua com seu filho. Seu filho chutou o cachorro e sua esposa advertiu a criança para não chutar e Tamires não gostou e começou a xingá-la. Depois viu o réu que estava com a arma na mão e apontou para sua esposa. Não viu o disparo mas escutou um estampido. Tamires e Dalila já tinham se agredido, Tamires jogou uma garrafa de água em Dalila e Dalila desferiu um golpe com capacete. Não viu a briga entre elas, só chamou sua esposa para ir embora. Nenhuma delas estava com arma de fogo, nem ele, nem qualquer tipo de arma. Fotografou o réu com a arma e mandou para PM. Depois o réu entrou em casa e voltou

com um taco de beisebol e enquanto isso Tamires continuava xingando sua esposa. O réu chegou a feri-lo com o taco, pegou em seu braço e nesse momento já estava embarcado em sua moto. O réu falou varias coisas para o depoente, que ele vinha de uma cidade pobre, para olhar a frente da casa dele, que ele fez concurso publico e nunca passou. Tamires chamava sua esposa de corna. Perguntas da defesa - conhece o réu de vista, há uns cinco anos e já trabalhou com a esposa dele. Já trabalhou com a esposa dele e antes disso não tiveram problemas. Seu cachorro é vira-lata. O cachorro saiu na rua e foi perto do menino. Não viu o réu disparar arma de fogo, apenas ouviu. A policia militar esteve no local e parece que a arma foi apreendida. Outrossim, a testemunha Tamiris Lucena Rodrigues, em sede policial (fls. 47), afirmou que, na data dos fatos, seu filho, de apenas 06 (seis) anos, foi para a rua brincar, acompanhado dela (depoente). Então, seu casal de vizinhos Vanderson e Dalila estavam saindo de moto, momento em que um dos cachorros do referido casal escapou e veio em direção das crianças que brincavam com seu filho. Ouviu quando Dalila disse ao filho dela (depoente) para não bater em seu cachorro. Ocorre que o filho dela (depoente) não estava batendo no cachorro de Dalila e, por isso, disse para última isso. Então, Dalila disse à declarante "cala boca, sua cadela" (sic), aproximando-se dela (depoente) com a intenção de agredi-la. Então, deu um passo para trás e alegou que nunca foi de briga, mas Dalila se aproximou ainda mais e bateu com o capacete na cabeça nela. Ao tomar o primeiro golpe, pediu para que seu filho entrasse correndo em casa e chamasse o pai que lá estava estudando. Enquanto isso, continuou levando golpes com o capacete, sendo que Vanderson continuou em cima da moto apenas assistindo o ocorrido. Até que seu marido DIEGO chegou ao local e, a princípio, acreditou que ela estava sendo assaltada. Disse que DIEGO só percebeu que se tratavam dos vizinhos Vanderson e Dalila quando se aproximou ainda mais. Neste momento, Dalila cessou as agressões e Vanderson e DIEGO iniciaram uma discussão. Disse que Vanderson o tempo todo chamava DIEGO de "policial de merda"(sic). Disse que não se recorda muito quais foram as ofensas trocadas, pois foi ao socorro de seu filho que chorava muito. Disse que a discussão não durou muito após isso e que não houve vias de fato entre DIEGO e Vanderson. Assim que entraram na residência, percebeu que seu pé estava sangrando e apenas pegaram seus documentos e se dirigiram ao UPA para atendimento médico. Com relação a arma de fogo, disse que não tem conhecimento de que seu marido tenha saído armado de casa no momento da discussão, bem como não ouviu qualquer disparo de arma de fogo. Em juízo, foi ouvida sem compromisso, eis que era esposa do réu quando dos fatos. Esses fatos aconteceram há dois anos. Saiu para acompanhar seu filho que queria brincar na rua, Dalila e o esposo estavam saindo e nesse momento os cachorros escaparam e foram em direção as crianças. Seu filho ama cachorro e jamais chutaria. Seu filho foi acariciar o cachorro e ela disse para ele não machucar o cachorro. Disse que seu filho não estava fazendo nada e nisso ela começou a xingá-la e depois Dalila foi para cima dela com o capacete e a golpeou. Pediu para seu filho chamar o réu, que inicialmente achou que ela estava senão assaltada. Já foi amiga do casal vizinho, mas depois que Diego entrou para corporação, Vanderson mudou da água para o vinho e diz que não gosta de policial militar. Não viu arma de fogo e não ouviu tiro. Foi para o pronto socorro por causa dos golpes e ficou em observação por 12 horas. Estava com uma garrafa de plástica e realmente atirou a garrafa contra ela quando ela estava embarcada na moto, mas a xingava. A garrafa não acertou ninguém. Dalila não xingou seu filho. Perguntas da defesa- o cachorro da Dalila tem porte médio. Também tem cachorro e seu filho é acostumado. Foi Dalila quem iniciou a agressão física, que já começou a xingá-la e quando ela retrucou o adjetivo "cadela", Dalila já a agrediu. Foi colega de trabalho de Vanderson por seis anos, mas depois que Diego entrou

na policia, ele mudou muito e na discussão ofendeu muito Diego. Não sabe porque Vanderson não gosta de policial militar, mas acredita que era inveja. Não viu quando Diego acertou Vanderson com um taco de beisebol. Não moram mais juntos e entraram com a papelada da separação no inicio do mês passado. Finalmente, em juízo, a testemunha Paulo Henrique Mendes Magalhães afirmou que conhece o acusado pois já trabalharam numa antiga empresa juntos e frequentaram o mesmo clube de tiro. O conhece há 10,11 anos. O réu sempre demonstrou ser uma pessoa tranquila e

convive ainda com ele no clube do tiro, que frequenta. Na maioria das vezes vão juntos ao stand de tiro. Nunca presenciou conduta agressiva de Diego, ao contrário ele demonstra ser uma pessoa paciente. Examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, restou inequívoco que o réu, na data dos fatos, disparou arma de fogo em via pública, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos de Dalila e Vanderson, os quais relataram, em uníssono, terem ouvido o estampido do disparo de arma de fogo; 2) o laudo pericial de fls. 17/23, o qual atestou que a arma de fogo apreendida havia sido disparada recentemente ("Apresentava vestígios produzidos por disparo? Resposta: Sim. Exame para constatação de resíduos de pólvora combusta realizado na alma do cano da arma, revelou resultado POSITIVO" - fls. 23); e 3) o laudo pericial de fls. 26/30, cujo teor revela que o acusado disparou recentemente arma de fogo. Como se vê, resta devidamente caracterizado o delito previsto no art. 15, caput, da Lei nº 10.826/03. Cumpre ressaltar que o delito em tela se trata de crime de perigo abstrato, portanto é desnecessária a demonstração do efetivo risco causado ao bem jurídico tutelado penalmente (segurança social) para a configuração de tal delito, bastando a perpetração da conduta criminosa para que este reste configurado. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "O disparo de arma de fogo em local habitado configura o tipo penal descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado." (AgRg no AREsp 684.978/SP, j. 05/12/2017). Certo, por tudo que consta nos autos, que o réu perpetróu o fato típico narrado na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, motivo pelo qual passo a dosar a pena a ser lhe imposta. Observando ao disposto no art. 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis ao réu. Desse modo fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, ante à minguia de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e o regime inicial de cumprimento da pena no aberto, considerando a quantidade de pena aplicada (art. 33, § 2º, c, do Código Penal). Por fim, ainda que se cuide de réu com reincidente, tem-se que essa não é específica e que as demais circunstâncias são favoráveis, razão pela qual estão presentes os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal. E, portanto, substituo sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em: 1) em prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora por dia de condenação; e 2) prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo; ambas a serem revertidas em favor de entidade pública ou com finalidade social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão ministerial para condenar o réu DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 15, caput, da Lei 10826/03, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, na fração unitária mínima; substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em: 1) em prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora por dia de condenação; e 2) prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo; ambas a serem revertidas em favor de entidade pública ou com finalidade social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais. Defiro o apelo em liberdade, na medida em que permanecem inalteradas as razões que permitiram ao acusado responder este feito em liberdade. E mais, operada a substituição da pena, não subsistem razões para o restabelecimento de sua segregação cautelar, com espeque no princípio da homogeneidade. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta, a pena restritiva de direitos de será convertida em pena privativa de liberdade, com início de cumprimento no regime aberto (art. 44, §§ 4º e 5º, art. 33, § 2º, "c", e § 3º, c.c. art. 59, III, todos do Código Penal, e art.110 da Lei de Execução Penal). Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o réu constituiu advogado, signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015,

com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que promova o pagamento no prazo de 10 (dez) dias". Pelos Defensores do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo os Defensores, desde já, intimados a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões e com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA